

1500094-69.2022.8.26.0593

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERCULIS DA SILVA DE ANDRADE

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra HERCULIS DA SILVA DE ANDRADE, qualificado às fls. 05/06, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500094-69.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-69.2022.8.26.0593

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERCULIS DA SILVA DE ANDRADE

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra HERCULIS DA SILVA DE ANDRADE, qualificado às fls. 05/06, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta nos autos que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 09h40min, na Praça de Pedágio da Rodovia SP-333, KM 354, em Marília/SP, HERCULIS DA SILVA DE ANDRADE, qualificado nos autos à fl. 42, transportava, para fins de tráfico, 05 (cinco) invólucros contendo cocaína, com massa líquida de 5.145,6 gramas e 05 (cinco) invólucros contendo cocaína, com massa líquida de 5.128,59, substâncias entorpecentes que determinam dependência psíquica e que constam da Portaria 344/1998 SVS/MS, conforme auto de apreensão exibição de fl. 12/15, laudo pericial de constatação de fls. 36/40 e laudo complementar de fls. 106/110. Segundo o apurado, HERCULIS pilotava o veículo Fiat/Strada, Placas NUG1E75 -

Londrina/PR, quando passou pela Praça de Pedágio da Rodovia SP- 333, altura do KM 354 e foi interceptado por Policiais Rodoviários em fiscalização de rotina. Ao ser abordado, o indiciado afirmou que vinha de Londrina/PR e tinha como destino a cidade de Lins/SP, local em que iria para buscar um motor. Por HERCULIS externar insegurança em suas respostas, os policiais rodoviários decidiram fazer uma vistoria veicular, apurando-se que no interior do tanque de combustíveis, que aparentava ter sido "cortado", havia cocaína, distribuídas em (23) e vinte e oito (28) tabletes do referido entorpecente.

De forma extrajudicial, o increpado admitiu à guarnição que estava transportando os entorpecentes para a cidade de Lins/SP e que receberia a importância de três mil reais (R\$ 3.000,00) pelo "serviço", sem declinar os nomes de outros envolvidos. Também houve a apreensão da quantia de R\$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) e um aparelho de telefone celular da marca SAMSUNG, de cor azul, que estavam em poder de HERCULIS.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01.

Boletim de ocorrência nº AL7913-1/2022 às fls. 08/10.

Auto de exibição e apreensão às fls. 12/15.

Fotografias da droga apreendida às fls. 16/27.

Fotografias do veículo utilizado para transportar a droga às fls. 28/30 e 32/34.

Auto de vistoria para entrada do veículo no pátio às fls. 31.

Laudo de constatação às fls. 36/40.

Suspensa a realização de Audiência de Custódia, foi convertida a prisão flagrancial em preventiva e autorizada a realização de perícia às fls. 74/76.

Laudo de lesão corporal cautelar às fls. 104/105.

Laudo definitivo de entorpecentes às fls. 106/110.

Laudo de vistoria em veículo às fls. 112/117.

Relatório final às fls. 119/120.

Determinada a notificação do réu às fls. 131.

Laudo pericial às fls. 138/151.

Notificado (fls. 168/169), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 152/155.

Auto de incineração às fls. 170/177.

Recebida a denúncia em 17/05/2022, designada data para realização da audiência de instrução, sendo, na mesma oportunidade, mantida a prisão do réu às fls. 178/181.

Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Rodolfo Lopes e Flávio Henrique dos Santos Moyses, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais escritos e requereu o julgamento de procedência da ação penal, estando comprovada a materialidade e autoria delitiva, devendo ser condenado o acusado nos termos da denúncia. Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, observou que o autor é primário. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Na terceira fase, tem-se a causa de aumento porque as drogas transcorreram mais de um Estado, de Londrina/SP iria para Lins/SP. Requereu não seja aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, seja fixado regime inicial fechado, e, por fim, requer a decretação do perdimento dos valores em dinheiro, bem como do veículo apreendido.

A douta Defesa, em alegações finais às fls. 217/234, requereu seja reconhecida a primariedade do acusado e a eventualidade da traficância, incidindo a minorante do tráfico privilegiado. No tocante à dosimetria da pena, na segunda fase, requereu seja aplicada a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, boletim de ocorrência nº AL7913-1/2022 às fls. 08/10, auto de exibição e apreensão às fls. 12/15, fotografias da droga apreendida às fls. 16/27, fotografias do veículo utilizado para transportar a droga às fls. 28/30 e 32/34, auto de

vistoria para entrada do veículo no pátio às fls. 31, laudo de constatação às fls. 36/40, laudo definitivo de entorpecentes às fls. 106/110, laudo de vistoria em veículo às fls. 112/117, laudo pericial às fls. 138/151, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A testemunha Rodolfo Lopes, policial militar rodoviário, em audiência, declarou que estava realizando as abordagens na SP-333, no pedágio localizado no km 354, quando visualizaram um veículo Saveiro. No momento da abordagem, o réu disse que estava vindo de Londrina-PR para Lins-SP, mas não soube informar em qual local de Lins iria. Na busca pessoal nada foi encontrado com o acusado, mas, na busca veicular, foi encontrado um fundo falso na carroceria do veículo, onde foram localizados vários tabletes de cocaína e crack. Respondeu ao Ministério Público que o acusado disse que iria levar a droga para Lins. Havia saído de Londrina e receberia o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), mas não disse onde havia carregado o veículo, ou onde descarregaria a droga.

A testemunha Flávio Henrique dos Santos Moyses, policial militar rodoviário, em Juízo, respondeu que estava na companhia do policial Rodolfo. Narrou que estavam em uma fiscalização de trânsito pela SP-333, km 354, em uma praça de pedágio. Informou que, em conversa com o motorista, ele não soube informar de onde havia saído, bem como não soube dizer qual seria seu destino. Realizada uma busca pessoal no acusado, nada foi encontrado, mas, na busca veicular, foram encontrados, embaixo do compartimento de carga, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína e 23 (vinte e três) tabletes de crack. Quando localizaram o entorpecente, o acusado disse que o havia pegado em um posto de gasolina, de uma pessoa desconhecida, e estaria levando a droga para Assis-SP, onde a entregaria a outra pessoa desconhecida, e receberia R\$ 3.000,00 (três mil reais) pelo serviço. Narrou que o acusado foi abordado em uma fiscalização de trânsito comum, e a abordagem foi motivada pois o acusado não soube responder as perguntas para onde iria e nem de qual cidade havia saído.

O acusado HERCULIS DA SILVA DE ANDRADE, em audiência, informou que havia pegado o veículo em Londrina, e não sabia qual quantidade de droga estava no veículo e nem de que natureza. Ainda, narrou que não tinha conhecimento de onde era o compartimento que a droga estava armazenada. Iria levar a droga para Lins/SP e ganharia R\$ 3.000,00 (três mil reais). Estava passando por dificuldades financeiras e acreditou que carregar a droga fosse a melhor forma de conseguir dinheiro.

Afirmou que tem um filho pequeno. Levaria a droga de Londrina/PR para Lins/SP, e nunca havia feito esse trabalho antes. Foi processado em 2018, mas foi absolvido. Tem 24 (vinte e quatro) anos e morava com a sua esposa e seu filho, e trabalhava de Uber, mas o dinheiro não estava dando para suprir as necessidades financeiras. Não tem nenhum problema de saúde. Respondeu ao Ministério Público que foi processado no Estado do Paraná por tráfico de drogas, mas foi absolvido.

Pois bem.

A pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento. Conforme se observa, ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do delito narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Em Juízo, o réu confessou a mercancia. Disse que não sabia a quantidade ou a natureza da droga que estava transportando, mas que pegou o veículo na cidade de Londrina/PR e o levaria até Lins/SP. Ainda, afirmou que estava passando por necessidades financeiras e acreditou que fazer o transporte do entorpecente seria a melhor forma de conseguir dinheiro.

É claro que a confissão do réu, por si só, não é fundamento suficiente para lastrear sua condenação, devendo vir amparado em outros elementos de prova. Vale dizer, conforme artigo 197 do Código de Processo Penal, "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância".

No caso dos autos, realizado o referido cotejo, revelou-se coerência entre as

palavras do acusado e as demais provas amealhadas, notadamente com os depoimentos dos policiais Flávio e Rodolfo que realizaram a abordagem do réu e a vistoria em seu veículo, tendo localizado os entorpecentes apreendidos.

Além do mais, dessume-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente a apreensão de drogas, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, etc).

E nada há que coloque sob suspeita os depoimentos dos prestimosos policiais e o acusado não apresentou reserva em relação a eles. Não haveria, ou pelo menos isso não sobressai da prova dos autos, razão ou motivo suficientemente forte para que tais agentes da lei incriminassem o réu de forma gratuita.

Assim, entendo ser inconteste a autoria delitiva do réu.

Por fim, cumpre registrar que para a caracterização do delito em tela não se exige que o agente tenha atingido a finalidade lucrativa, tampouco que tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega do entorpecente a usuários.

Isso porque o crime em tela é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

In casu, restou devidamente demonstrado que o réu transportava, para fins de tráfico, o entorpecente apreendido, inclusive, a forma de acondicionamento do entorpecente, em compartimento secreto "instalado" no veículo em questão, também constitui fortes indicativos da traficância.

Ainda, incide, no caso, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que, conforme apurado, e devidamente confessado pelo réu, pegou o entorpecente apreendido nos autos na cidade de Londrina/PR e foi preso em flagrante em Marília/SP, estando caracterizado o tráfico interestadual.

Portanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a procedência da ação, com condenação do réu é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, verifico que o réu é primário e a culpabilidade foi normal à espécie delitiva. Assim, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, contudo, como a pena já está no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento especial prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, eis que restou devidamente comprovado o tráfico interestadual de entorpecente, oportunidade que aumento a pena em 1/2 (metade), a totalizar 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Ademais, não há causa de diminuição de pena. Cumpre ressaltar que o réu não faz jus à benesse do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista que foi preso em flagrante transportando mais de 05 (cinco) kg de crack e mais de 05 (cinco) kg de cocaína, do que se infere não ser eventual a sua ligação com o crime, não restando suficientemente demonstrado que exercesse à época dos fatos atividade lícita que lhe garantisse o sustento. Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

No tocante ao regime da pena, considerando a quantidade da droga apreendida, bem como o quantum de pena ora imposto, fixo o regime inicial fechado, nos termos dos artigos 33, § 2º, e § 3º, c/c 59, todos do Código Penal.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, uma vez que o quantum de pena aplicada é superior ao máximo

previsto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (artigo 315, §2º do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia para, dando-o como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, condenar o acusado HERCULIS DA SILVA DE ANDRADE, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de totalizar 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Sem custas, tendo em vista que foi concedida ao réu a assistência judiciária gratuita às fls. 178/181.

Declaro o perdimento do numerário e dos bens apreendidos às fls. 12/15, nos termos do artigo 60 e seguintes da Lei 11.343/06, uma vez que comprovadamente ligados à prática do tráfico de drogas.

Por fim, salienta-se que não há fato novo ou circunstância que permita a concessão de liberdade ao sentenciado, especialmente considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o procedimento penal. Assim, não poderá recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para atendimento do estabelecido no inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Expeçam-se os ofícios e as comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA